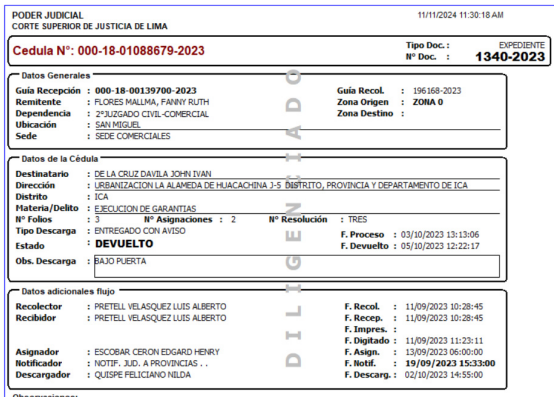
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE COMERCIALES,
Juez:DE LA CRUZ TIPIAN Cesar Adolfo FAU 20546303951 soft
Fecha: 11/11/2024 15:07:16,Razón: RESOLUCION JUDICIAL,D.Judicial: LIMA / COMERCIALES,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE COMERCIALES,
Secretario:CAVALIE GARAY Jerlyn Myriam FAU 20546303951 soft
Fecha: 11/11/2024 16:18:17,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: LIMA / COMERCIALES,FIRMA DIGITAL

2°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 01340-2023-0-1817-JR-CO-02
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : DE LA CRUZ TIPIAN CESAR ADOLFO
ESPECIALISTA : CAVALIE GARAY JERLYN MYRIAM
DEMANDADO : DE LA CRUZ DAVILA, JOHN IVAN
VASQUEZ DIAZ, KATHERINE ROSARIO
DEMANDANTE : BANCO PICHINCHA,


PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
11/11/2024 11:30:18 AM

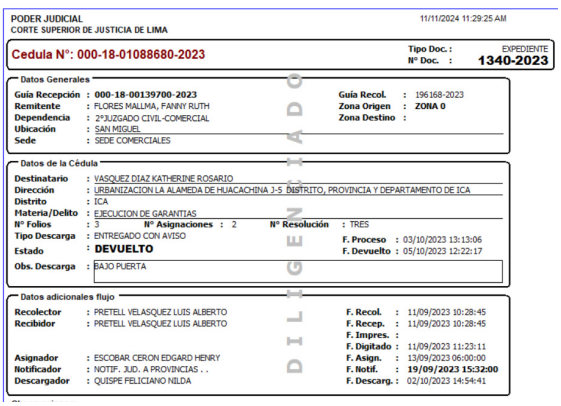
Cedula N°: 000-18-01088679-2023
Tipo Doc. : EXPEDIENTE
N° Doc. : 1340-2023

Datos Generales
Guía Recepción : 000-18-00139700-2023
Remitente : FLORES MALLMA, FANNY RUTH
Dependencia : 2°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
Ubicación : SAN MIGUEL
Sede : SEDE COMERCIALES
Guía Recol. : 196168-2023
Zona Origen : ZONA 0
Zona Destino :

Datos de la Cédula
Destinatario : DE LA CRUZ DAVILA JOHN IVAN
Dirección : URBANIZACION LA ALAMEDA DE HUACACHINA J-5 DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA
Distrito : ICA
Materia/Delito : EJECUCION DE GARANTIAS
N° Folios : 3 N° Asignaciones : 2 N° Resolución : TRES
Tipo Descarga : ENTREGADO CON AVISO
Estado : DEVUELTO
Obs. Descarga : BAJO PUERTA
F. Proceso : 03/10/2023 13:13:06
F. Devuelto : 05/10/2023 12:22:17

Datos adicionales flujo
Recolector : PRETELL VELASQUEZ LUIS ALBERTO
Recibidor : PRETELL VELASQUEZ LUIS ALBERTO
Asignador : ESCOBAR CERON EDGARD HENRY
Notificador : NOTIF. JUD. A PROVINCIAS . .
Descargador : QUISPE FELICIANO NILDA
F. Recol. : 11/09/2023 10:28:45
F. Recep. : 11/09/2023 10:28:45
F. Impres. :
F. Digitado : 11/09/2023 11:23:11
F. Asign. : 13/09/2023 06:00:00
F. Notif. : 19/09/2023 15:33:00
F. Descarg. : 02/10/2023 14:55:00

DILIGENCIADO


PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
11/11/2024 11:29:25 AM

Cedula N°: 000-18-01088680-2023
Tipo Doc. : EXPEDIENTE
N° Doc. : 1340-2023

Datos Generales
Guía Recepción : 000-18-00139700-2023
Remitente : FLORES MALLMA, FANNY RUTH
Dependencia : 2°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
Ubicación : SAN MIGUEL
Sede : SEDE COMERCIALES
Guía Recol. : 196168-2023
Zona Origen : ZONA 0
Zona Destino :

Datos de la Cédula
Destinatario : VASQUEZ DIAZ KATHERINE ROSARIO
Dirección : URBANIZACION LA ALAMEDA DE HUACACHINA J-5 DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA
Distrito : ICA
Materia/Delito : EJECUCION DE GARANTIAS
N° Folios : 3 N° Asignaciones : 2 N° Resolución : TRES
Tipo Descarga : ENTREGADO CON AVISO
Estado : DEVUELTO
Obs. Descarga : BAJO PUERTA
F. Proceso : 03/10/2023 13:13:06
F. Devuelto : 05/10/2023 12:22:17

Datos adicionales flujo
Recolector : PRETELL VELASQUEZ LUIS ALBERTO
Recibidor : PRETELL VELASQUEZ LUIS ALBERTO
Asignador : ESCOBAR CERON EDGARD HENRY
Notificador : NOTIF. JUD. A PROVINCIAS . .
Descargador : QUISPE FELICIANO NILDA
F. Recol. : 11/09/2023 10:28:45
F. Recep. : 11/09/2023 10:28:45
F. Impres. :
F. Digitado : 11/09/2023 11:23:11
F. Asign. : 13/09/2023 06:00:00
F. Notif. : 19/09/2023 15:32:00
F. Descarg. : 02/10/2023 14:54:41

DILIGENCIADO

RAZÓN

Señor Juez:

De los recortes que anteceden, se advierte que; los demandados han sido notificados con la resolución número 3 y hasta la fecha ninguno de ellos ha cumplido con el mandato dispuesto en dicha resolución:

1. JOHN IVAN DE LA CRUZ DAVILA, **el día 19/09/2023**.
2. KATHERINE ROSARIO VASQUEZ DIAZ, **el día 19/09/2023**.
3. Informe que hago para los fines pertinentes.

Miraflores, 11 de noviembre del 2024.-

Resolución Nro. CINCO
Miraflores, once de noviembre
De dos mil veinticuatro. -

Téngase presente la razón emitida. **Escrito N°** 145723 - 2024 21/05/2024 11:28:1 **que corre a fojas 142**: Con los documentos que adjunta; téngase por cumplido el mandato dispuesto mediante resolución número 4 y ATENDIENDO:

Primero: Con resolución número 3 de fecha 06/09/2023 se ha declarado consentido la resolución número 2 y se ha requerido a los demandados a fin de que; en el plazo de tres días cumplan con pagar la suma de S/114,852.87, mas intereses pactados, costos y costas, bajo apercibimiento de rematarse el inmueble dado en garantia, siendo que; a la fecha los demandados no han

cumplido con el requerimiento de pago, en consecuencia; aplicando el apercibimiento decretado, se debe de convocar a remate el inmueble materia de autos.

Segundo: Estando a la solicitud de convocatoria a remate por parte del ejecutante, y teniendo presente el artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 30229, el cual establece en sus primeros párrafos lo siguiente:

"Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia",

Tercero: Encontrándose el presente proceso – ***en la etapa de ejecución forzada*** - y *verificán*dose que dicha solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo N° 12°[1] de la Ley N° 30229 y Articulo 13°[2] del Reglamento de la citada Ley.

Cuarto: El artículo 13 de la Ley N° 30229 refiere que de no haber usuarios postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en primera convocatoria se declara desierto; en este caso, el REM@JU debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico. De igual forma, de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo el

---

[1] .- **Artículo 12. Condiciones para remate por internet** El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos:
a) Que se cumpla con el pago del arancel por concepto de remate.
b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.
c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización.
La resolución referida en el literal c) anterior puede ser objeto de un pedido de corrección para efectos de subsanar errores meramente de forma, materiales y de datos, pero no puede ser objeto de impugnación u oposición alguna, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.
De haber oposición de cualquiera de las partes o terceros legitimados, de ser el caso, respecto de la modalidad de remate electrónico que prevé la presente Ley, el juez mediante resolución motivada dispondrá la modalidad de remate aplicable, pudiendo este realizarse por martillero público hábil o el juez, de acuerdo con lo regulado por el Código Procesal Civil.

[2] .- **Artículo 13.- Procedencia del remate de bienes a través del REM@JU**
13.1 El remate de bienes muebles e inmuebles se realiza por medio del REM@JU, en merito a la resolución a que se refiere el artículo 731° del Código Procesal Civil. Para estos efectos, debe verificarse las condiciones señaladas en el artículo 12° de la Ley.
13.2 El pedido de corrección para subsanar errores de forma a que se refiere el artículo 12 de la Ley se presenta dentro del plazo de los tres (3) días hábiles siguientes de notificada la resolución que dispone el remate judicial por vía electrónica y se resuelve en un plazo similar. -

quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien materia de remate electrónico.
Quinto: Finalmente, si en la tercera convocatoria no hay postores, se culmina el procedimiento del remate electrónico judicial y, siendo esta por ausencia de ofertas, se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya.

Por lo expuesto y de conformidad con el numeral 2) del artículo 123° del CPC, el artículo 12 de la Ley N° 30229 y el artículo 13° del Reglamento de la citada ley; **SE RESUELVE:**

1. **CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL (REM@JU)** a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del inmueble hipotecado.
2. En caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:

a) DESCRIPCION: inmueble constituido por: HH. UU Los Huarangos IV Etapa, Mz. S, Lote 3, Sector Casa Blanca, Cachiche, Distrito, Provincia y Departamento de Ica, inscrito en la P.E. N° 11162343 de los Registros Públicos de Ica

b) CARGAS Y GRAVÁMENES:
En el **Asiento D00003** de la P.E. N° 11162343 de los Registros Públicos de Ica, se ha inscrito una **HIPOTECA** constituida a favor del **BANCO PICHINCHA** hasta por la suma de S/199,417.00, consta así; en la Escritura Pública del 09/01/2020.

c) TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA. En autos asciende a la suma de **S/215,006.52** (Doscientos quince mil seis con 52/100 Soles).

c.1) EN PRIMERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **S/143,337.68** (Ciento cuarenta y tres mil trescientos treinta y siete con 68/100 Soles).
c.2) EN SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **S/121,837.03**

(Ciento veintiún mil ochocientos treinta y siete con 03/100 Soles).

c.3) EN TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **S/103,561.47** (Ciento tres mil quinientos sesenta y uno con 47/100 Soles).

d) OBLAJE: Se deberá oblar el 10% de la tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación conforme el artículo 17°[3] del Reglamento de la Ley N° 30229; y el arancel judicial correspondiente.

e) PUBLICACIÓN: Procédase a la **PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** del aviso de convocatoria respectivo conforme el artículo 15°[4] de la Ley N° 30229; **FÍJESE** los Carteles en el local del Juzgado y en el inmueble sub-litis, debiendo comisionarse la publicación del aviso de remate al responsable del Servicio de Remate Electrónicos Judiciales de la Corte Superior de Ica. **Notifíquese**. -

---

[3] . - **Articulo 17.- Pago de Oblaje:**
17.1 El pago se oblaje se efectúa en la moneda en que se realizó la tasación del bien-
17.2 La exclusión del ejecutante o del tercero legitimado del pago de oblaje, no exonera de la declaración jurada sobre fondos lícitos.
17.3 El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y de oblaje, correspondiente-

[4] . - **Artículo 15. Fases del remate electrónico judicial**
El procedimiento de remate electrónico judicial comprende las siguientes fases:
a) Preparatoria. Comprende la preparación de la información digital sobre el bien objeto del remate considerando una adecuada línea de producción de micro formas digitales y documentos electrónicos.
b) Publicidad de convocatoria. Comprende la publicación en el Portal Web del Poder Judicial del aviso de convocatoria de la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial para su visualización o descarga de la información publicada, además de notificarse por correo electrónico a los usuarios postores registrados en una base de datos y mediando por lo menos diez días calendario entre dicha publicación y el inicio del desarrollo del remate electrónico judicial, sin perjuicio de colocar los avisos del remate a que se refiere el artículo 733 del Código Procesal Civil. Adicionalmente, el ejecutante o el ejecutado pueden efectuar otra publicidad por su cuenta en internet u otros medios.
c) Inscripción. Comprende la inscripción y el pago del oblaje de todo usuario postor registrado y acreditado en el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) que le permite participar en el proceso de remate electrónico de un bien, debiendo realizar una declaración jurada en la que exprese la procedencia lícita de los fondos con los que financie y pague su oferta. El ejecutante o el tercero legitimado no están obligados al pago del oblaje en el remate electrónico judicial.
d) Desarrollo. Comprende la ejecución del remate electrónico judicial en REM@JU, consistente en la colocación de ofertas que los usuarios postores ofrezcan con la intención de superar otras ofertas a partir del precio base del bien a rematar. El plazo de duración del procedimiento de los remates electrónicos judiciales es de siete días calendario. El acto de remate electrónico judicial del bien se realiza en un lapso de veinticuatro horas.
e) Adjudicación. Comprende la adjudicación del bien al postor que haya ofrecido la oferta más alta al término del remate electrónico judicial y cumplido con pagarla en su integridad dentro del plazo señalado en el artículo 16.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE COMERCIALES,
Juez:DE LA CRUZ TIPIAN Cesar Adolfo FAU 20546303951 soft
Fecha: 07/09/2026 21:43:24,Razón: RESOLUCION JUDICIAL,D.Judicial: LIMA / COMERCIALES,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE COMERCIALES
Secretario:TORRES GONZALES Lucia Edna FAU 20546303951 soft
Fecha: 08/09/2026 08:07:47,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: LIMA / COMERCIALES,FIRMA DIGITAL

2°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 01340-2023-0-1817-JR-CO-02
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : DE LA CRUZ TIPIAN CESAR ADOLFO
ESPECIALISTA : TORRES GONZALES LUCIA EDNA
DEMANDADO : DE LA CRUZ DAVILA, JOHN IVAN
VASQUEZ DIAZ, KATHERINE ROSARIO
DEMANDANTE : BANCO PICHINCHA ,

Resolución Nro.08
Miraflores, 07 de setiembre de 2026

AUTOS Y VISTOS, con el escrito N° 40979-26 a fojas 173: y ATENDIENDO:

Primero: De autos se verifica que los justiciables en el presente proceso no han formulado recurso impugnatorio alguno contra la resolución N°05 de fecha 11/11/2024 (auto que ordena convocar a remate electrónico judicial) que corre a fojas 157 a 160, no obstante estar notificados con arreglo a Ley, como es de verse de los cargos de notificación que corren a fojas 161,167 a 170 adheridos en autos.

Segundo: Que, de conformidad con el numeral dos del artículo 123º del Código Procesal Civil una resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada cuando: "…2) Las partes renuncian expresamente a interponer medios impugnatorios o dejan transcurrir los plazos sin formularlos. …".

Por tales fundamentos corresponde el consentimiento del auto final. En consecuencia, a fin de tener una tasación que refleje su valor real. **SE RESUELVE:**

1) Declarar **CONSENTIDA** la resolución N°05 de autos.
2) **PROCEDASE a la publicación en el PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** el aviso de convocatoria,
3) **FÍJESE** los Carteles en el local del Juzgado a caro de la Especialista de Actos Externos asignada a este Juzgado y en el inmueble sub – litis a cargo del responsable del sistema REM@JU de la Corte Superior de Justicia de Ica -
4) Interviniendo la Especialista Legal que suscribe por disposición Superior. **NOTIFÍQUESE.**